CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ

ACUERDO No.107-A

(De 23 de julio de 2002)

Por el cual se adopta el Código de Ética para los Servidores Públicos Municipales.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que las Autoridades Municipales han asumido el firme compromiso para con la ciudadanía de combatir la corrupción e incrementar el grado de transparencia en la gestión municipal;

Que dicha política está encaminada a institucionalizar el ejercicio de valores como la estabilidad, la equidad, la responsabilidad y la eficiencia; orientando la educación ética, con el fin de prevenir las conductas disfuncionales que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción;

Que el propósito de este código es el de anunciar normas y principios éticos que deben inspirar la conducta y el que hacer del servidor público municipal;

Que la existencia de un Código de Ética tiene como función primordial enmarcar la acción del servidor público municipal en los principios de probidad, justicia, idoneidad y responsabilidad;

Que el servidor público municipal debe mantener una conducta decorosa y digna y no utilizar la prerrogativa del cargo para el logro de beneficios de índole personal o por interpuesta personas;

Que los servidores públicos municipales deben regirse por el sistema de méritos, por lo que la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio, conforme lo establece el artículo 298 de la Constitución Nacional;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE el Código de Ética aplicable a los servidores públicos municipales que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías bajo cualquier modalidad de vínculo contractual, temporal o permanente.

CAPÍTULO I

FIN DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO SEGUNDO: En fin de la función municipal es el bien común, de conformidad con la Constitución Nacional y las normas legales aplicables. El servidor público municipal tiene el deber de lealtad a la Institución prescindiendo de vinculaciones personales o partidistas de cualquier naturaleza.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES Y ALCANCE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO TERCERO: Sin prejuicio de lo taxativamente establecido en la Constitución Nacional, las leyes, decretos, éste código es aplicable a todas las personas que se desempeñan dentro del engranaje de la Administración Municipal.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO CUARTO: PROBIDAD. El servidor público municipal debe actual con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general sin obtener provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por interpósita persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta.

ARTÍCULO QUINTO: PRUDENCIA. El ejercicio de la función municipal debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio municipal o la imagen que debe tener la sociedad respecto a los servidores públicos municipales.

ARTÍCULO SEXTO: JUSTICIO Y EQUIDAD. El servidor público municipal debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto es sus relaciones con el Municipio, como con el público, sus superiores y subordinados.

ARTÍCULO SÉPTIMO: TEMPLAZA. El servidor público municipal debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo, los recursos y medios de que dispone únicamente para el desempeño y el cumplimiento de sus funciones de forma racional evitando abuso, derroche o desaprovechamiento.

ARTÍCULO OCTAVO: IDONEIDAD. La idoneidad, entendida como competencia y actitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función municipal.

ARTÍCULO NOVENO: RESPONSABILIDAD. El servidor público municipal debe ejercer el cargo o la función con responsabilidad y profesionalismo cumpliendo honestamente con sus deberes y obligaciones. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un servidor público municipal, mayor en su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código.

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS PARTICULARES

ARTÍCULO DÉCIMO: APTITUD. Quien disponga la designación de un servidor público municipal debe verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios destinados a comprobar su idoneidad o dote para el cargo que se pretende desempeñar, ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud, eficiencia y profesionalidad.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: CAPACITACIÓN. El servidor público municipal debe capacitarse para el mejor desempeño de las funciones a su cargo, según lo determinen las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades administrativas.

ARTICULO DUODECIMO: LEGALIDAD. El servidor público municipal en el ejercicio y desempeño de sus funciones debe cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes, decretos leyes, decreto de gabinete, acuerdo municipales y los reglamentos que regulan su actividad propiamente tal. Debe observar y mantener en todo momento un comportamiento tal que, examinada su conducta, ésta no puede ser objeto de reproche.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: EVALUACIÓN. El servidor público municipal debe evaluar los antecedentes motivos y consecuencias de los actos cuya generación o ejecución tuviera a su cargo.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: VERACIDAD. El servidor público municipal está obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los particulares como con sus superiores y subordinados y a contribuir al esclarecimiento de la verdad.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: DISCRECIÓN. El servidor público municipal debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa.

ARTÍCULO DECISEXTO: TRANSPARENCIA. El servidor público municipal debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la administración.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL Y FINANCIERA. El servidor público municipal de manejo debe presentar una declaración jurada de su situación patrimonial y financiera al inicio y fin del periodo durante el cual desempeño el cargo.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: OBEDIENCIA. El servidor público municipal debe cumplir las órdenes que le imparta el superior jerárquico, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

ARTÍCULO DECIMONOVENO: INDEPENDENCIA DE CRITERIO. El servidor público municipal no debe involucrase en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: EQUIDAD. El empleo de criterios de equidad para adecuar la solución legal a un resultado más justa nunca debe ser ejecutado en contra de los fines perseguidos por las leyes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: IGUALDAD DE TRATO. El servidor público municipal no debe realizar actos discriminatorios en su relación con el público o con los demás agentes de la Administración.

Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para establecer una prelación. Este principio se aplica también a las relaciones que el funcionario mantenga con sus subordinados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO. El ejercicio adecuado del cargo involucra el cumplimiento personal del presente Código, así como las acciones encaminadas a la observancia por sus subordinados.

El servidor público municipal, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros.

Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra funcionarios u otras personas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO. El servidor público municipal debe proteger y conservar los bienes del Municipio.

Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche, desaprovechamiento o hurto.

Tampoco debe emplearlos permitirse que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. No se consideran fines particulares las actividades que, por razones de su trabajo o protocolares, el funcionario deba llevar a cabo fuera del lugar u horario en os cuales desarrolla sus funciones. Para ello requerirá una autorización escrita del jefe o inmediato superior.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO. El servidor público municipal debe usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres. Debe desempeñar sus funciones de una manera eficiente, eficaz y velar para que sus compañeros o subordinados actúen de la misma manera. No debe fomentar, exigir o solicitar a sus

subordinados que empleen el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se requieren para el desempeño de sus deberes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: COLABORACIÓN. Ante situaciones extraordinarias, el funcionario público debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: USO DE INFORMACIÓN. El servidor público municipal debe abstenerse de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes. No debe utilizar, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público en general.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. El servidor público municipal debe denunciar ante su superior y ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Municipio o constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Código.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DIGNIDAD Y DECORO. El servidor público municipal debe observar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con el público y con os demás funcionarios, debe conducirse en todo momento con respeto y corrección, evitando inmiscuirse en la vida privada de sus superiores, subalternos o compañeros.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: HONOR. El servidor público municipal al que se impute la comisión o la realización dé un hecho calificado como delito, debe facilitar la investigación del mismo a la autoridades competentes, a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: TOLERANCIA. El funcionario público debe observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. EQULIBRIO. El servidor público municipal debe actuar y conducirse en el ejercicio y desempeño de sus funciones con un sentido práctico y de buen juicio.

PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO V

Sección Primera

RÉGIMEN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: BENEFICIOS PROHIBIDOS. El servidor público municipal no debe, directa o indirectamente, ni para si ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas de particulares o de funcionarios:

a) Para hacer, retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones.
b) Para hacer valer su influencia ante otros funcionarios público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus funciones.
c) Cuando resulte que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempañara ese cargo o función.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: PRESUNCIONES. Se presume especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de una persona o entidad que:

a) Lleva cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en el que se desempaña el funcionario.
b) Gestione o explote concesiones, autoridades, privilegios o franquicias otorgadas por el órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.

c) Sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la Administración Pública Municipal.
d) Procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.
e) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la decisión, acción, retardo u omisión del órgano o entidad el que se desempaña el funcionario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: EXCEPCIONES. Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el Artículo 33.

a) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la ley o la costumbre oficial admiten esos beneficios.
b) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o actividades académico – culturales, o la participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible con las funciones del cargo o prohíbo por normas especiales.
c) Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la recta voluntad del funcionario.

La autoridad de aplicación determinará los supuestos en que corresponde el registro e incorporación al patrimonio del Municipio de los beneficios recibidos en las condiciones del inciso a los que, según sus naturalezas, se destinarán a fines de salud, acción social, educación o al patrimonio histórico cultural.

SECCIÓN SEGUNDA

BENEFICIOS OTORGADOS ENTRE FUNCIONARIOS

ARTÍCULOS TRIGÉSIMO QUINTO: EXCLUSIÓN. Quedan excluidos de la prohibición establecida en el artículo presente, los regalos de menor cuantía que se realicen por razones de amistad o relaciones personales con motivo de acontecimientos en los que resulta efectuarlos.

CAPÍTULO VI

IMPEDIMENTOS PARA EL EJERCICO DE FUNCIONES.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: CONFLICTO DE INTERESES. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público municipal no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieron estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Municipio, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: EXCUSACIÓN. El servidor público municipal debe excusarse en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflictos de intereses.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: NEPOTISMO O FAVORITISMO. El servidor público municipal no debe designar parientes dentro del grado de consanguinidad 2° de afinidad o amigos para que presten servicios a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad acreditado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: ACUMULACIÓN DE CARGOS. El servidor público municipal que desempeñe un cargo en el Municipio no debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito

nacional, provincial o local, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los regímenes especiales.

CAPÍTUÑO VII

POSICINES JARÁRQUICAS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: Los funcionarios que ejercen o desempeñan cargos jerárquicos dentro de la administración municipal deberán ser los principales exponentes de los principios y dogmas consagrados dentro presente código de ética.

a) Promoviendo el desarrollo profesional del personal a su cargo, dentro de las posibilidades de la Administración Municipal.
b) Informar a sus subordinados sus derechos obligaciones contenidas del presente código.
c) Utilizar y aplicar adecuadamente la autoridad administrativa municipal que le ha sido delegada.

CAPÍTULO VIII

SANCIONES

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: SANCIONES. La violación de lo establecido en el presente Código permite la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos municipales, en virtud del cargo o función desempeñada sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales establecidas taxativamente en las leyes.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO. En caso de violaciones al presente Código, los responsables de cada entidad, de oficio o a requerimiento de la unidad administrativa respectiva, deben instruir sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para deslindar las responsabilidades que en cada caso correspondan.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Este acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de julio del años dos mil dos (2002)

EL PRESIDENTE ENCARGADO, EL SECRETARIO GENERAL,

H.C. NELSON VERGARA HERRERA LUIS EDUARDO CAMACHO

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ

Panamá, 14 de agosto de 2002

Aprobado: Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL

JUAN CARLOS NAVARRO Q. NORBERTA A. TEJADA CANO